

Nr. 114 Staatssekretär Schlegelberger an Reichsminister Lammers. 14. Juli 1939

R 43 II/1513, Bl. 113–114 Ausfertigung¹

Beginn:

Beginn:

[Motivierung eines Änderungsgesetzes zum allgemeinen Strafverfahren, zum Wehrmachtstrafverfahren und zum Strafgesetzbuch]

Sehr verehrter Herr Reichsminister!

Anbei beehre ich mich, den vorläufigen Entwurf eines Gesetzes zur Änderung von Vorschriften des allgemeinen Strafverfahrens, des Wehrmachtstrafverfahrens und des Strafgesetzbuchs mitzuteilen², und darf zur Erläuterung das Folgende bemerken:

Das Reichskriegsgericht hat durch Urteil vom 27. Januar 1939 den Kanonier Paul Kompalla wegen Landesverrats zum Tode verurteilt. An der Tat beteiligt war u. a. auch der Bruder des Verurteilten, Ludwig Kompalla, gegen den Anklage wegen Landesverrats vor dem Volksgerichtshof erhoben wurde. Der Volksgerichtshof hat tatsächliche Feststellungen getroffen, die von denen des Reichskriegsgerichts abweichen, und den Ludwig Kompalla durch Urteil vom 22. 3. 1939 nicht wegen Landesverrats, sondern nur wegen Beihilfe zum Unternehmen der Ausspähung zu acht Jahren Zuchthaus verurteilt. Der Chef des Oberkommandos der Wehrmacht nahm dieses Urteil des Volksgerichtshofs zum Anlaß, für Paul Kompalla die Umwandlung der Todesstrafe in eine Freiheitsstrafe durch Gnadenerweis vorzuschlagen. Der Führer hat jedoch diesem Vorschlag nicht stattgegeben und zum Ausdruck gebracht, daß das Urteil des Volksgerichtshofs der Überprüfung bedürfe³.

Die beiden Verfahren haben dem Chef des Oberkommandos der Wehrmacht und mir Anlaß gegeben, zu prüfen, welche Maßnahmen der Gesetzgebung getroffen werden müssen, um Widersprüche in der Beurteilung desselben Sachverhalts durch die Wehrmachtgerichte und die allgemeinen Gerichte zu verhüten und, wenn solche Widersprüche dennoch auftreten, sie aus der Welt zu schaffen. Ein geeignetes Mittel zur Verhütung solcher Widersprüche wird in der Verbindung der Verfahren gegen die Soldaten und die Zivilpersonen vor demselben Gericht zu sehen sein. Bisher besteht nach § 3 der Militärstrafgerichtsordnung⁴ nur die Möglichkeit, Verfahren gegen Beschuldigte, die der Militärstrafgerichtsbarkeit unterstellt sind, an die allgemeinen Gerichte abzugeben, sofern bei Zuwiderhandlungen gegen die allgemeinen Strafgesetze mehrere Personen beteiligt sind, von denen die einen der Militärstrafgerichtsbarkeit, die anderen der allgemeinen Gerichtsbarkeit unterstellt sind. Hingegen ist es bisher nicht möglich, umgekehrt Verfahren gegen Beschuldigte, die der allgemeinen Gerichtsbarkeit unterstellt sind, zum Zweck der Verbindung mit einem Verfahren

¹ Reinkonzept in R 3001/21039, Bl. 285–287; Abschrift ging auch dem StMPrk zu. Zum Gesamtkomplex vgl. eingehend GRUCH-MANN, Justiz, S. 910, 1071–1078.

² R 43 II/1513, Bl. 115–121; R 3001/21039, Bl. 288–293.

³ Aus dem im RJuM aufgenommenen Vm. über ein Telefonat von StS Schlegelberger mit StMPrk Meissner am 12. 7. 1939 geht hervor, daß Hitler die Akten des Strafverfahrens angefordert hatte, die ihm an diesem Tag auf dem Obersalzberg ausgehändigt wurden, und Schlegelberger „durch den militärischen Begleiter des Führers dessen Auftrag übermittelt worden sei, ‚das Urteil des Volksgerichtshofs einstweilen aufzuheben‘. Er [Schlegelberger] verstehe diese Weisung dahin, daß auf Wunsch des Führers eine allgemeine gesetzliche Regelung mit rückwirkender Kraft über die Wiederaufnahme von Verfahren der hier vorliegenden Art getroffen werden sollte. Ebenfalls könne man, falls das gewünscht werde, durch Gesetz Vorsorge dagegen treffen, daß Verfahren über denselben Sachverhalt von verschiedenen Gerichten des Reichs durchgeführt würden. Das RJ[u]M werde indes mit diesen gesetzlichen Maßnahmen noch warten, bis der Führer eine dahingehende Weisung erteile.“ R 3001/21039, Bl. 284.

⁴ In der Neufassung vom 29. 9. 1936 (RGBl. I S. 751); vgl. ABSOLON, Wehrmacht, III S. 463 f., IV S. 333–335.

vor einem Wehrmachtgericht an dieses abzugeben. Der Abschnitt 1 Artikel 1 des beiliegenden Entwurfs will dazu die Möglichkeit schaffen⁵. Für die Wehrmachtgerichtsbarkeit wird im Abschnitt 2 die Möglichkeit der Abgabe von Verfahren der Wehrmachtgerichte an die allgemeinen Gerichte durch eine Änderung und Ergänzung des § 3 der Militärstrafgerichtsordnung erweitert⁶.

Die Urteile des Reichskriegsgerichts und des Volksgerichtshofs gegen die Brüder Kompalla zeigen aber auch erneut das Bedürfnis, das früher schon in anderen Verfahren hervorgetreten ist, gegenüber rechtskräftigen Urteilen in Strafsachen auch dann eine gerichtliche Nachprüfung zu ermöglichen, wenn die Voraussetzungen der Wiederaufnahme des Verfahrens nicht vorliegen. Die Amtliche Strafprozeßkommission hat zu diesem Zweck vorgeschlagen, in den Entwurf der Strafverfahrensordnung Vorschriften über einen außerordentlichen Einspruch des Oberreichsanwalts gegen rechtskräftige Urteile einzustellen⁷. Der Artikel 2 des Abschnitts 1 des beliegenden Entwurfes will diese Vorschläge für den Bereich der allgemeinen Gerichtsbarkeit schon jetzt in Kraft setzen. Der außerordentliche Einspruch gegen rechtskräftige Urteile soll dem Oberreichsanwalt beim Reichsgericht, gegenüber Urteilen des Volksgerichtshofs und den im ersten Rechtszug in Hoch- und Landesverratsachen erlassenen Urteilen der Oberlandesgerichte dem Oberreichsanwalt beim Volksgerichtshof zustehen. Die Erhebung eines Einspruchs soll auf die seltenen Fälle beschränkt werden, in denen schwerwiegende Bedenken gegen die Richtigkeit eines rechtskräftigen Urteils bestehen, insbesondere der Führer die Nachprüfung des Urteils in einer neuen Hauptverhandlung für erforderlich hält. Der Oberreichsanwalt wird bei Erhebung des Einspruchs durchweg nach Weisung des Reichsministers der Justiz handeln, dem in der Regel ein Vortrag beim Führer vorangehen wird. Über den Einspruch soll ein Besonderer Strafsenat entscheiden, der je beim Reichsgericht und beim Volksgerichtshof eingerichtet werden soll. Die Zusammensetzung des Besonderen Senats, dessen Mitglieder auf Vorschlag des Reichsministers der Justiz vom Führer bestellt werden sollen, soll Gewähr dafür bieten, daß das entscheidende Gericht in besonderem Maße das Vertrauen des Obersten Gerichtsherrn des Reiches hat. Für die Wehrmachtgerichtsbarkeit sind entsprechende Vorschriften im Abschnitt 2 des beiliegenden Entwurfes vorgesehen.

Der Fall Kompalla hat endlich dargetan, daß die Milderungsvorschriften des § 89 Abs. 3 und § 90 Abs. 2 des Strafgesetzbuchs nicht mehr tragbar sind. Nach diesen Vorschriften kann bei Landesverrat auf eine geringere Strafe erkannt werden, wenn die Tat keine Gefahr für das Wohl des Reiches herbeiführen konnte⁸. Das Reichskabinett hat bei der Beratung des Entwurfs des Strafgesetzbuchs beschlossen, diese Milderungsvorschriften in den Entwurf des neuen Strafgesetzbuchs nicht mehr aufzunehmen⁹. Ihre Aufhebung entspricht auch dem im Fall Kompalla kundgegebenen Willen des

⁵ Abschn. 1 Art. 1 des Entw. lautete: § 1 *Überweisung an die Wehrmachtgerichtsbarkeit*: „Sind an einer Straftat mehrere als Täter, Teilnehmer, Begünstigte oder Hehler beteiligt und ist der eine der allgemeinen Gerichtsbarkeit, der andere der Wehrmachtgerichtsbarkeit unterworfen oder sind zwischen Personen, die verschiedener Gerichtsbarkeit unterworfen sind, Taten, die miteinander im Zusammenhang stehen, wechselseitig begangen, so überweist das allgemeine Gericht das Verfahren zur Verbindung mit dem wehrmachtgerichtlichen Verfahren an den zuständigen Gerichtsherrn, wenn die Staatsanwaltschaft es beantragt und der Gerichtsherr zustimmt. Ist das Hauptverfahren noch nicht anhängig, so kann die Staatsanwaltschaft das Verfahren abgeben, wenn der Gerichtsherr zustimmt. – Ein Verfahren der allgemeinen Gerichtsbarkeit kann mit einem wehrmachtgerichtlichen Verfahren auch durch Vereinbarung des Reichsministers der Justiz und des Chefs des Oberkommandos der Wehrmacht verbunden werden. – Die Verfahren können in entsprechender Weise wieder getrennt werden.“

§ 2 *Vollstreckung*: „Erkennt das Wehrmachtgericht auf Grund des § 1 gegen einen Angeklagten, der der allgemeinen Gerichtsbarkeit untersteht, auf Strafe oder auf eine Maßregel der Sicherung und Besserung, so geht die Vollstreckung des Urteils auf die allgemeinen Behörden über.“

⁶ Im Umkehrschluß analog zur Formulierung in Abschn. 1 Art. 1.

⁷ Entwurfsfassung einer Strafverfahrensordnung vom 1. 5. 1939, Drittes Buch *Rechtsbehelfe*, Drittes Hauptstück, Abschn. 3: *Nichtigkeitsbeschwerde und außerordentlicher Einspruch gegen Urteile* (§§ 370–376). Druckstück in R 3001/21039, Bl. 95–135, hier 121 f. Abstimmung in der Strafprozeßkommission s. GRUCHMANN, Justiz, S. 1032–1049.

⁸ StGB § 89 Verrat von Staatsgeheimnissen sah regelmäßig die Todesstrafe vor, im Milderungsfall nach Abs. 3 lebenslanges Zuchthaus oder Zuchthaus nicht unter fünf Jahren, § 90 *Ausspähung von Staatsgeheimnissen* als Regelstrafe den Tod oder lebenslanges Zuchthaus, im Milderungsfall nach Abs. 2 eine zeitige Zuchthausstrafe.

⁹ Gelegentlich der Beratung der Abschnitte über Hoch- und Landesverrat in der Kabinettsitzung vom 11. 5. 1937, jedoch ohne ausdrückl. Protokollnachweis; s. ARH IV, Nr. 83 P. 1.

Führers. Bis zum Inkrafttreten des neuen Strafgesetzbuchs kann die Aufhebung dieser Milderungsvorschriften nicht hinausgeschoben werden. Im Abschnitt 3 des beiliegenden Entwurfs wird daher vorgeschlagen, die erwähnten Milderungsvorschriften mit rückwirkender Kraft aufzuheben. Auch bei dieser Gelegenheit hat sich gezeigt, wie groß das Bedürfnis für die Strafrechtspflege ist, daß der Entwurf des neuen Strafgesetzbuchs baldigst verabschiedet werde¹⁰.

Ich beabsichtige, den beiliegenden Entwurf, dem der Chef des Oberkommandos der Wehrmacht zustimmt, dem Reichskabinett zur Verabschiedung vorzulegen, halte es aber für erwünscht, daß der Führer über die Folgerungen, die in dem Entwurf aus dem Fall Kompalla für die Gesetzgebung gezogen werden sollen, zuvor unterrichtet wird. Falls es erforderlich sein sollte, halten sich der Chef des Oberkommandos der Wehrmacht und der Reichsminister der Justiz zum Vortrag bereit¹¹.

Mit Heil Hitler
bin ich Ihr sehr ergebener
Schlegelberger

¹⁰ Vgl. Dok. Nr. 27.

¹¹ ORR Rabe faßte die Vorschläge des RJuM am 22. 7. 1939 in einem Vm. zusammen, den Lammers am 25. 7. zur Kenntnis nahm und am 1. 8. Hitler vortrug; R 43 II/1513, Bl. 122; Anhang, FV 275*. Am 8. 8. schrieb er Schlegelberger: „Der Führer ist mit dem Inhalt des Entwurfs einverstanden, wobei er davon ausgeht, daß nach dem Gesetz auch das Urteil des Volksgerichtshofs gegen Ludwig *Kompalla* einer Nachprüfung unterzogen werden kann. Der Führer legt auf diese Nachprüfung entscheidenden Wert. Er hat dabei der Auffassung Ausdruck gegeben, daß der Tendenz des Art. 1 des Entwurfs entsprechend eine Nachprüfung des Urteils durch das Reichskriegsgericht das zweckmäßigere wäre. Ob das nach dem Entwurf möglich ist, erscheint mir zweifelhaft.“ R 43 II/1513, Bl. 123v; R 3001/21039, Bl. 294 f. – Fortgang s. Dok. Nr. 132.

Zitierhinweis

Nr. 114 Staatssekretär Schlegelberger an Reichsminister Lammers. 14. Juli 1939 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band VI/1939, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).
<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh06d114>